

**Nr. 118 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 23.
Mai 1938**

R 3001/20356, Bl. 279–281 Schnellbrief, Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf des Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden.

Auf das Schreiben vom 14. 4. 1938² – IV b4 759.

Bereits die Ressortbesprechung am 16. 3. 1938³ hat ergeben, daß der Entwurf des Gesetzes nicht ohne Bedenken ist. Ich weise nachfolgend nochmals auf einige Punkte hin, deren eingehende Überprüfung ich dringend empfehlen möchte:

Das Gesetz wird ungünstige Auswirkungen auf die *Schuldnermoral* haben. Diejenigen Schuldner, die unter Entbehrungen und trotz größter wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Zeit der Wirtschaftsnot vor der Machtübernahme einen Konkurs oder Vergleich vermieden haben, heute noch um die Erhaltung ihrer Existenz kämpfen und vielleicht noch Jahre brauchen, um ihre aus der damaligen Zeit herrührenden Schulden abzudecken, werden durch das Gesetz in ihrer durch die Tat bewiesenen Auffassung, daß der Schuldner seine Schulden in erster Linie aus eigener Kraft tilgen soll, erschüttert werden. Die anderen Schuldner dagegen, denen das Gesetz zugute kommt, werden es begrüßen, damals keine größeren Anstrengungen gemacht zu haben, um ihrem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu begegnen.

Damit berührt das Gesetz in starkem Maße *den Leistungsgrundsatz*, dessen Durchsetzung zu den Zielen der Staatsführung gehört. Es sollte m.E. alles vermieden werden, was die Auffassung wieder beleben könnte, zunächst auf die Hilfe und die Versorgung auf Grund staatlicher Maßnahmen zu bauen und sich nicht in erster Linie auf die eigene Kraft und Leistungsfähigkeit zu stützen. Diese Erwägung erscheint mir deshalb besonders gerechtfertigt, weil die Anwendung des Gesetzes nach § 1 des Entwurfs⁴ nur den Zusammenbruch infolge der Wirtschaftsnot voraussetzt, ohne aber zu berücksichtigen, inwieweit der Schuldner seinem wirtschaftlichen Zusammenbruch freien Lauf gelassen hat oder nicht. § 1 wird in dieser Hinsicht durch § 8 Abs. 2 sogar noch verschärft⁵ und die Anwendung des § 1 Abs. 4, der an sich einen gewissen Ausgleich schaffen könnte⁶, wird ausge-

¹ Abschriften gingen an alle Empfänger des Bezugsschreibens (unten Anm. 2) sowie an den RMRk; s. auch R 43 II/1528b, Bl. 32–34.

² Dok. Nr. 86.

³ S. ebd. Anm. 4.

⁴ Vgl. GesEntw. vom 14. 4. 1938, § 1 (1): „Nach diesem Gesetz können die alten Schulden derjenigen bereinigt werden, die infolge der Wirtschaftsnot vor der Machtübernahme oder infolge ihres Einsatzes für die Bewegung bei der Ausübung eines selbständigen Berufs wirtschaftlich zusammengebrochen sind. Voraussetzung für die Schuldenbereinigung ist, daß der Schuldner vor dem 1. Januar 1934 im Konkurs, infolge Anordnung der Zwangsversteigerung seines Grundbesitzes oder seines Schiffs oder wegen sich häufender Zwangsvollstreckungen in sein bewegliches Vermögen die wirtschaftliche Grundlage seiner selbständigen Lebenshaltung zur Befriedigung seiner Gläubiger hingegeben hat.“ Jüdische Schuldner waren nach § 1 (5) vom Erlaß alter Schulden grundsätzlich ausgesperrt.

⁵ § 8 (2) lautete: „Darüber, ob die allgemeine Wirtschaftsnot den Zusammenbruch des Schuldners verursacht hat, braucht der Richter Ermittlungen nur anzustellen, wenn Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß der Schuldner den Zusammenbruch durch unehrenhaftes oder leichtfertiges Verhalten selbst verschuldet hat.“

⁶ § 1 (4): „Schuldnern, die wegen unehrenhaften oder leichtfertigen Verhaltens eines Schutzes nicht würdig sind, oder bei denen aus einem anderen Grunde ein Schutz dem gesunden Volksempfinden widersprechen würde, soll das Gesetz nicht zugute kommen.“

schlossen. Ich würde es für richtig halten, die Schuldenbereinigung im Gesetz selbst ausdrücklich auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen der Schuldner „trotz aller Anstrengungen und ohne Schuld“ wirtschaftlich zusammengebrochen ist.

Andererseits wird die Beschränkung der Anwendung des Gesetzes auf die Fälle, in denen es zum Konkurs, zur Zwangsvollstreckung oder zu sich häufenden Zwangsvollstreckungen gekommen ist, als *ungerecht* empfunden werden und zwar gerade von denjenigen, die lebens- und leistungsfähig genug waren, um einen Zusammenbruch dieser Art zu vermeiden.

Ein weiterer Einwand gegen den Entwurf ergibt sich aus dem Gedanken, daß die Schuldenbereinigung eine sachlich nicht gerechtfertigte *Bevorzugung der selbständigen Berufe* bedeutet. Der Arbeiter und kleine Angestellte, der infolge der Wirtschaftsnot oder durch seinen Einsatz für die Bewegung seine Lebensgrundlage vor der Machtübernahme verloren hat, der jahrelang arbeitslos sich durchhungern mußte, der womöglich zur Aufgabe seines kleinen Besitztums gezwungen war und heute noch mit Schulden belastet ist, wird schwerlich Verständnis dafür aufbringen können, warum nicht auch er entlastet wird⁷.

Hinsichtlich der Schuldenbereinigung bei alten *verdienten Parteigenossen* erscheint es untragbar und unter der Würde der Betroffenen, daß bei ihnen die Wiedergutmachung ausschließlich auf Kosten und nach der Leistungsfähigkeit ihrer Gläubiger erfolgen soll, während ihr wirtschaftlicher Zusammenbruch nicht durch die Haltung der Gläubiger, sondern durch ihren Einsatz für die Bewegung und damit für das gesamte Volk erfolgt ist. Es wird deshalb ernstlich zu erwägen sein, ob in diesem Falle nicht an Stelle oder wenigstens neben der Bereinigung auf Kosten der Gläubiger an eine Bereinigung auf Kosten der Partei oder des Staates gedacht werden muß.

Es muß weiter erwogen werden, daß entsprechende Maßnahmen zwangsläufig auch für *Österreich* durchgeführt werden müßten. Dort werden aber die Fälle wirtschaftlichen Zusammenbruchs infolge nationalsozialistischer Betätigung ungleich häufiger sein, zumal dort der Zusammenbruch sehr häufig durch unmittelbare Maßnahmen des Staates oder amtlicher Wirtschaftskreise herbeigeführt worden ist. In Österreich werden besonders die Fälle häufig sein, in denen auch die betroffenen Gläubiger alte Nationalsozialisten sind. In diesen Fällen – die im übrigen auch im alten Reichsgebiet Vorkommen werden – könnte daher die Schuldenbereinigung stets entweder nicht oder nur zu Lasten von Nationalsozialisten durchgeführt werden, die auf diese Weise einen weiteren wirtschaftlichen Nachteil erleiden würden⁸.

Auch die Wirkungen des Gesetzes auf den *Personalkredit* werden nicht außer acht bleiben dürfen. Gerade in der heutigen Zeit, in der das Kreditwesen mehr auf das Vertrauen von Mann zu Mann aufgebaut werden soll und z.B. im Hinblick auf das Erbhofgesetz auch aufgebaut werden muß⁹, kann das vorgesehene Gesetz nur erschwerend für diese Bestrebungen wirken. In der Befürchtung, daß auch in späterer Zeit nochmals eine ähnliche Regelung erfolgen könnte, wird jeder Gläubiger bestrebt sein, möglichst viel reale Sicherungen für den von ihm geplanten Kredit zu bekommen. Dieser Auswirkung des Gesetzes kann m.E. durch die Fassung des Vorspruchs des Gesetzes¹⁰ nicht mit Erfolg begegnet werden.

⁷ Vgl. aber GesEntw. § 1 (2): „Auch wer nicht einen selbständigen Beruf ausgeübt hat, kann eine Bereinigung seiner alten Schulden erlangen, wenn er aus den in Abs. 1 Satz 1 genannten Gründen vor dem 1. Januar 1934 sein Eigenheim oder sonstigen Haus- und Grundbesitz infolge Anordnung der Zwangsversteigerung verloren hat.“

⁸ Zur Entschädigung ehem. illegaler österr. Nationalsozialisten s. näher Dok. Nr. 262.

⁹ Weil Erbhöfe nicht belastet werden durften und vor Zwangsvollstreckung geschützt waren; vgl. ARH III, Nr. 175d Ziff. 3.

¹⁰ Der Entw. der Präambel lautete: „Der Nationalsozialismus hat das deutsche Volk aus dem wirtschaftlichen Niederbruch der Vergangenheit zu einem neuen Aufstieg geführt. Er will auch denen helfen, die in der vergangenen Notzeit wirtschaftlich zusammengebrochen sind und ihr Vermögen zur Befriedigung der Gläubiger hingegeben haben. Sie sollen durch alte Schulden, die bei der erzwungenen Vermögensauflösung nicht getilgt werden konnten, nicht gehindert werden, sich eine neue Lebensstellung aufzubauen und zu einer angemessenen Lebenshaltung zu gelangen. Das ist zu erreichen, wenn Gläubiger und Schuldner aufeinander die Rücksicht nehmen, die sie sich als Glieder der Volksgemeinschaft schuldig sind. Gläubiger und Schuldner sollen gemeinsam dahin wirken, daß die Belastung des Schuldners mit den alten Schulden seiner Leistungsfähigkeit angepaßt wird. Forderungen, zu deren Tilgung der Schuldner nichts leisten kann, soll der Gläubiger als wertlos abschreiben. – Um eine Bereinigung der noch nicht erledigten alten Schulden nach diesen Grundsätzen herbeizuführen, und dabei den Beteiligten, die auf dem

Das Gesetz dürfte außerdem eine gewisse *Beunruhigung* für das Wirtschaftsleben bringen, weil in jedem Falle ein schwieriges Prüfungsverfahren notwendig wird, in dem Schuldverhältnisse wieder aufgegriffen werden, die bereits bis zu 10 Jahren oder mehr zurückliegen und bei denen nicht selten Veränderungen innerhalb des Gläubigerkreises vor sich gegangen sind. – In ähnlicher Richtung liegt ein Bedenken, zu dem die Vorschrift des § 9¹¹ führt, die allerdings zwangsläufig ist, wenn man überhaupt eine Schuldenbereinigung in dieser Form vornehmen will: Wegen der in jedem Falle bestehenden Aussicht auf ein Änderungsverfahren wird die mit der Bereinigung erstrebte Beruhigung nicht erreicht werden können.

Trotz dieser Bedenken will ich davon absehen, gegen den Entwurf als solchen Einspruch zu erheben. Dagegen bitte ich, vor Zuleitung des Entwurfs an das Reichskabinett durch den Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei eine grundsätzliche Entscheidung des Führers und Reichskanzlers zu den Grundgedanken des Entwurfs unter Berücksichtigung der von mir geäußerten Bedenken herbeiführen zu lassen.

[...] ¹²

Wege der gütlichen Einigung nicht zum Ziele kommen, die Hilfe des Richters zur Verfügung zu stellen, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:“

- ¹¹ § 9 betraf die gerichtl. Wiederaufnahme der Schuldenbereinigung in Fällen, in denen der Gläubiger seine Forderung längere Zeit nicht geltend gemacht und der Schuldner sie deshalb nicht angegeben hatte, der Gläubiger sie später aber wieder anmeldete.
- ¹² Folgen: Bemerkungen zu einzelnen Paragraphen. – AGR Breithaupt wies die Einwände des RIM mit Vm. vom 23. 5. 1938, den er am 28. 5. auch der Rkei zuleitete, dezidiert zurück; R 3001/20356, Bl. 283–287; R 43 II/1528b, Bl. 40–43. Auf dieser sachl. Grundlage schrieb der RJuM am 9. 6. an den RMRk: Nachdem alle anderen Ressorts zugestimmt und selbst der RIM keinen förmll. Widerspruch gegen den GesEntw. habe erheben wollen, halte er es für nicht angebracht, Hitler schon jetzt damit zu befassen; vielmehr gedenke er den Entw. sogleich als KabVorl. einzubringen. Damit war Lammers einverstanden, und am 28. 6. übersandte der RJuM die KabVorl. mit Begründung; R 3001/20356, Bl. 288–291, 327–353; R 43 II/1528b, Bl. 59–74. Diverse Änderungen, auf denen der RIM mit Schreiben vom 2. 7. nach wie vor bestand, sicherte der RJuM zur Aufnahme in die gepl. Allgemeinverfügung (AV) über das gerichtl. Verfahren zu; R 3001/20356, Bl. 371–374; R 43 II/1528b, Bl. 75–77, 80. Am 22. 7. stellte Lammers die Annahme der Vorlage im Umlaufwege fest, und Hitler fertigte das *Gesetz über die Bereinigung alter Schulden* (*Schuldenbereinigungsg – SchBG*) am 17. 8. 1938 aus (RGBl. I S. 1033); Anhang, FV 431*. Pressenotiz des RJuM: R 3001/20356, Bl. 484–488. Gesetzeserläuterung und AV an die Prozeßgerichte: DJ 1938, S. 1334, 1338. In einer Fülle priv. Eingaben, die dem RJuM in der Folge zungen, artikulierten sich enttäuschte Hoffnungen in das Gesetz; s. R 3001/20355; auch R 43 II/195, Bl. 14–30. Das RJuM selbst räumte alsbald ein, daß sein Anwendungsbereich zu eng gezogen sei, v.a. weil generell Nichtselbständige wie auch überschuldete, aber nicht in Konkurs geratene Gewerbetreibende und Grundbesitzer leer ausgingen; s. DJ 1938, S. 1758. Bereits nach Jahresfrist betrieb es deshalb eine Novellierung; s. Folgeband, Dokk. vom 14. 7. und 28./29. 7. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 118 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Justiz. 23. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d118>